

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 16 dhoulhijja 1419 - 2 avril 1999

142^{ème} année

N° 27

Sommaire

Vient de paraître
**LE SYSTEME COMPTABLE
DES ENTREPRISES**
(2ème mise à jour faite en 1999)
*Normes comptables relatives aux
établissements bancaires*

Lois

- Loi n° 99-26 du 29 mars 1999**, portant ratification de l'accord de coopération financière au titre de l'année 1998, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne **470**
- Loi n° 99-27 du 29 mars 1999**, complétant la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques..... **470**

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

- Décret n° 99-622 du 22 mars 1999**, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés **471**
- Décret n° 99-623 du 22 mars 1999**, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps administratif de la chambre des députés et les niveaux de rémunération **475**

Premier Ministère

- Nomination d'un chargé de mission **477**
- Nomination d'un directeur général **477**

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination d'ambassadeurs **477**

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 99-629 du 22 mars 1999 , déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de voirie et la construction des trottoirs de quelques cités de la ville de la Marsa	477
Décret n° 99-669 du 29 mars 1999 , relatif à la dissolution du conseil municipal de la Goulette du gouvernorat de Tunis et à la désignation d'une délégation spéciale	478
Ouverture de bureaux d'organisations non gouvernementales	478

Ministère des Finances

Décret n° 99-630 du 22 mars 1999 , portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances	479
Décret n° 99-631 du 22 mars 1999 , portant répartition de crédits, ouverture de crédits complémentaires et virements d'article à article.....	485
Arrêté du ministre des finances du 25 mars 1999, portant approbation des normes comptables	512

lois

Loi n° 99-26 du 29 mars 1999, portant ratification de l'accord de coopération financière au titre de l'année 1998, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord de coopération financière au titre de l'année 1998, annexé à la présente loi et conclu à Tunis le 21 décembre 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement la République Fédérale d'Allemagne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 29 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 mars 1999.

Loi n° 99-27 du 29 mars 1999, complétant la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Il est ajouté à la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques, un article 5 bis libellé ainsi qu'il suit :

Article 5 bis. - En plus des primes prévues à l'article 3 de la présente loi, il est attribué aux partis politiques une prime annuelle dont le montant est fixé par décret, pour la subvention de leurs journaux, à titre de contribution à la couverture du coût du papier et de l'impression.

Ladite prime est servie au parti politique en quatre tranches à condition que la parution de sa presse soit continue.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 29 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 mars 1999.

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

Décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés.

Le Président de la République,

Sur proposition du président de la chambre des députés,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-503 du 28 mars 1985, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-1955 du 26 novembre 1990,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre I

Dispositions générales

Article premier. - Le corps administratif de la chambre des députés comprend les grades suivants :

- conseiller de 1er ordre de la chambre des députés,
- conseiller de 2ème ordre de la chambre des députés,
- conseiller de 3ème ordre de la chambre des députés,
- administrateur de la chambre des députés,
- administrateur adjoint de la chambre des députés,
- secrétaire de la chambre des députés,
- commis de la chambre des députés,
- agent d'accueil de la chambre des députés,

Art. 2. - Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Les grades visés à l'article 1er du présent décret sont répartis selon les catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégories
Conseiller de 1er ordre de la chambre des députés,	A	A1
Conseiller de 2ème ordre de la chambre des députés,	A	A1
Conseiller de 3ème ordre de la chambre des députés,	A	A1
Administrateur de la chambre des députés,	A	A2
Administrateur adjoint de la chambre des députés,	A	A3
Secrétaire de la chambre des députés,	B	
Commis de la chambre des députés,	C	
Agent d'accueil de la chambre des députés	D	

Art. 4. - Les agents appartenant au corps administratif de la chambre des députés sont répartis selon leurs grades en catégories et sous-catégories visées à l'article 3 ci-dessus.

Chaque grade du corps administratif de la chambre des députés comprend vingt cinq (25) échelons.

Toutefois, pour les deux grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu'il suit :

- conseiller de 1er ordre de la chambre des députés : seize (16) échelons,
- conseiller de 2ème ordre de la chambre des députés : vingt (20) échelons.

Un décret fixe la concordance des échelons avec les niveaux de rémunération fixés par la grille des salaires.

Art. 5. - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades de conseiller de 1er ordre de la chambre des députés et de conseiller de 2ème ordre de la chambre des députés, la cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Art. 6. - Le nombre de promotions dans les différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du président de la chambre des députés.

Art. 7. - Les agents du corps administratif de la chambre des députés sont soumis à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le président de la chambre des députés à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le président de la chambre des députés doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le président de la chambre des députés se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) Une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration,

- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) Deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossier,

- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,

- pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

Ne sont pas soumis à une période de stage, les fonctionnaires promus à un grade non accessible aux candidats externes.

Titre II

Des conseillers de 1er ordre de la chambre des députés

Chapitre I - Les attributions

Art. 8. - Les conseillers de 1er ordre de la chambre des députés sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination ainsi que de missions d'études et de recherches ou d'inspection générale.

Ils peuvent en outre, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II - La nomination

Art. 9. - Les conseillers de 1er ordre de la chambre des députés sont nommés par voie de promotion parmi les conseillers de 2ème ordre de la chambre des députés, par décret et sur proposition du président de la chambre des députés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux conseillers de 2ème ordre de la chambre des députés, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du président de la chambre des députés fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les conseillers de 2ème ordre de la chambre des députés justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre III

Des conseillers de 2ème ordre de la chambre des députés

Chapitre I - Les attributions

Art. 10. - Les conseillers de 2ème ordre de la chambre des députés sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination et peuvent être affectés à un service d'études et de recherches ou chargés d'une mission de contrôle ou d'inspection.

Ils peuvent en outre, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II - La nomination

Art. 11. - Les conseillers de 2ème ordre de la chambre des députés sont nommés par voie de promotion parmi les conseillers de 3ème ordre de la chambre des députés titulaires, par décret et sur proposition du président de la chambre des députés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux conseillers de 3ème ordre de la chambre des députés, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du président de la chambre des députés fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les conseillers de 3ème ordre de la chambre des députés justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre IV

Des conseillers de 3ème ordre de la chambre des députés

Chapitre I - Les attributions

Art. 12. - Les conseillers de 3ème ordre de la chambre des députés sont chargés des fonctions de gestion administrative et financière, d'encadrement, de conception et de coordination dans les services relevant de la chambre des députés ainsi que de missions d'études et de recherches et des travaux de contrôle et d'inspection au sein de ces services.

Ils peuvent, en outre, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II - La nomination

Art. 13. - Les conseillers de 3ème ordre de la chambre des députés sont nommés par arrêté du président de la chambre des députés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 14. - Les conseillers de 3ème ordre de la chambre des députés sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et titulaires :

1) d'un diplôme d'études approfondies en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique,

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du président de la chambre des députés fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 15. - La promotion au grade de conseiller de 3ème ordre de la chambre des députés est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des administrateurs de la chambre des députés titulaires dans leur grade,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux administrateurs de la chambre des députés titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du président de la chambre des députés fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé,

c) aux choix, dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les administrateurs de la chambre des députés titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre V

Des administrateurs de la chambre des députés

Chapitre I - Les attributions

Art. 16. - Les administrateurs de la chambre des députés sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques de préparer les projets de lois, de décrets, de règlements et arrêtés et d'établir les modalités nécessaires à leur exécution. Ils peuvent également être chargés d'assurer la gestion administrative ou financière au sein d'un service ainsi que de la préparation des dossiers soumis à l'étude par leur supérieurs hiérarchiques.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II - La nomination

Art. 17. - Les administrateurs de la chambre des députés sont nommés par arrêté du président de la chambre des députés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 18. - Les administrateurs de la chambre des députés sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et titulaires :

1) d'un diplôme d'études approfondies en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique,

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du président de la chambre des députés fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 19. - La promotion au grade d'administrateur de la chambre des députés est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des administrateurs adjoints de la chambre des députés titulaires dans leur grade,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux administrateurs adjoints de la chambre des députés titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du président de la chambre des députés fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé,

c) aux choix, dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les administrateurs adjoints de la chambre des députés titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre VI

Des administrateurs adjoints de la chambre des députés

Chapitre I - Les attributions

Art. 20. - Les administrateurs adjoints de la chambre des députés assistent les administrateurs de la chambre des députés dans leurs attributions et participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, au traitement des tâches qui leur sont confiées ou à l'exécution des travaux de bureautique et d'encadrement des cellules de secrétariat.

Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II - La nomination

Art. 21. - Les administrateurs adjoints de la chambre des députés sont nommés par arrêté du président de la chambre des députés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 22. - Les administrateurs adjoints de la chambre des députés sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossier ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1) du diplôme d'études universitaires du premier cycle ou d'un diplôme équivalent,

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du président de la chambre des députés fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 23. - La promotion au grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des secrétaires de la chambre des députés titulaires dans leur grade,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux administrateurs de la chambre des députés titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du président de la chambre des députés fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé,

c) aux choix, dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les secrétaires de la chambre des députés titulaires dans leur grade justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre VII

Des secrétaires de la chambre des députés

Chapitre I - Les attributions

Art. 24. - Les secrétaires de la chambre des députés assistent les administrateurs adjoints de la chambre des députés dans leurs attributions et participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, à l'exécution des tâches relevant de leur service notamment des travaux de classement de documents, de dactylographie et de bureautique.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II - La nomination

Art. 25. - Les secrétaires de la chambre des députés sont nommés par arrêté du président de la chambre des députés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 26. - Les secrétaires de la chambre des députés sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1) du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du président de la chambre des députés fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 27. - La promotion au grade de secrétaire de la chambre des députés est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des commis de la chambre des députés titulaires dans leur grade,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux commis de la chambre des députés titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du président de la chambre des députés fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé,

c) aux choix, dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les commis de la chambre des députés titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre VIII

Des commis de la chambre des députés

Chapitre I - Les attributions

Art. 28. - Les commis de la chambre des députés sont chargés des tâches administratives d'exécution. Ils assurent notamment les travaux de bureau d'ordre, de comptabilité et de correspondance ordinaires. Ils peuvent également être chargés de travaux de classement de documents, de dactylographie, de secrétariat et de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II - La nomination

Art. 29. - Les commis de la chambre des députés sont nommés par arrêté du président de la chambre des députés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 30. - Les commis de la chambre des députés sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 :

1) qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ont accompli la sixième année de l'enseignement secondaire,

- ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant accompli la troisième année de l'enseignement secondaire,

2) ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du président de la chambre des députés fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 31. - La promotion au grade de commis de la chambre des députés est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des agents d'accueil de la chambre des députés titulaires dans leur grade,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux agents d'accueil de la chambre des députés titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures :

Un arrêté du président de la chambre des députés fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé,

c) aux choix, dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les agents d'accueil de la chambre des députés titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre IX

Des agents d'accueil de la chambre des députés

Chapitre I - Les attributions

Art. 32. - Les agents d'accueil de la chambre des députés sont chargés des travaux suivants :

- veiller à réserver le meilleur accueil aux usagers de l'administration,
- orienter ces usagers et les accompagner, le cas échéant, aux bureaux des fonctionnaires et des agents concernés aux sein de l'administration,
- assurer les tâches de liaison et de transfert des documents et des dossiers administratifs entre les différents bureaux et services, à la demande des fonctionnaires et agents exerçant dans l'administration.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

L'agent d'accueil de la chambre des députés doit être présentable et doit être astreint au port de l'uniforme choisi par l'administration lors de l'exercice de ses fonctions.

Chapitre II - La nomination et le recrutement

Art. 33. - Les agents d'accueil de la chambre des députés sont nommés par arrêté du président de la chambre des députés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Art. 34. - Les agents d'accueil de la chambre des députés sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres, ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 :

1) qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (3) années au moins de l'enseignement secondaire,

- ou sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au moins,

2) ou sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du président de la chambre des députés fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Titre X

Dispositions transitoires

Art. 35. - Les hajebs de la chambre des députés sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le grade d'agent d'accueil de la chambre des députés.

Ils seront classés au même échelon et garderont les mêmes anciennetés de catégorie, de grade et d'échelon acquises dans leur ancien grade.

Titre XI

Dispositions finales

Art. 36. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 85-503 du 28 mars 1985, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-1955 du 26 novembre 1990.

Art. 37. - Le président de la chambre des députés est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-623 du 22 mars 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps administratif de la chambre des députés et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du président de la chambre des députés,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractères administratif,

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999 fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés et notamment son article 4,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps administratif de la chambre des députés et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspon dant
A	A1	Conseiller de 1er ordre de la chambre des députés	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Conseiller de 2ème ordre de la chambre des députés	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	Conseiller de 3ème ordre de la chambre des députés	de	de
	A2	Administrateur de la chambre des députés		
	A3	Administrateur adjoint de la chambre des députés		
B	-	Secrétaire de la chambre des députés	1	1
C	-	Commis de la chambre des députés	à	à
D	-	Agent d'accueil de la chambre des députés	25	25

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article 1er du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Conseiller de 1er ordre de la chambre des députés	3	12
Conseiller de 2ème ordre de la chambre des députés	5	10
Conseiller de 3ème ordre de la chambre des députés	10	10
Administrateur de la chambre des députés	11	11
Administrateur adjoint de la chambre des députés	12	12
Secrétaire de la chambre des députés	13	13
Commis de la chambre des députés	12	12
Agent d'accueil de la chambre des députés	10	10

Art. 4. - L'indemnité compensant les attributions au régime de retraite prévue par le décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997 cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Commis de la chambre des députés	5	5
Agent d'accueil de la chambre des députés	9	9

Art. 5. - Toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret sont abrogées et notamment le décret n° 85-504 du 28 mars 1985, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps administratif de la chambre des députés.

Art. 6. - Le président de la chambre des députés est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-624 du 22 mars 1999.

Monsieur Slaheddine Toukabri, rédacteur en chef, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre.

Par décret n° 99-625 du 22 mars 1999.

Monsieur Slaheddine Toukabri, rédacteur en chef, est chargé des fonctions de directeur général de l'information au Premier ministère.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 99-627 du 22 mars 1999.

Monsieur Khemaies Jhinaoui est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Londres.

Par décret n° 99-628 du 22 mars 1999.

Monsieur Mohamed Habib Kaâbachi est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Amman.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 99-629 du 22 mars 1999, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de voirie et la construction des trottoirs de quelques cités de la ville de la Marsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale et notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret du 6 avril 1912 portant création de la commune de la Marsa,

Vu la délibération de la délégation spéciale de la commune de la Marsa dans sa séance du 21 septembre 1998,

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Décète :

Article premier. - Sont déclarés d'utilité publique les premiers travaux de voirie et la construction des trottoirs de quelques cités de la ville de la Marsa.

1) Marsa Corniche

Rue du Maroc	Rue Omar El Khayem
Rue Aboukacem Chebbi	Rue Mahmoud Bourguiba
Rue Farabi	Rue Abou Tamam
Rue Erroussafi	Rue El Khansa
Rue Ibn Jabir	Rue Larbi Kabadou
Rue Ibn Zaidoun	Rue Ahmed Chaouki
Rue Jobrane Khalil Jobrane	

2) Marsa Zephir

Rue Manfalouti	Rue Bel Hassen Ben Chaâbane
Rue Ahmed Amine	Rue Abou Nawas
Rue El Afghani	Rue Mahmoud Beïrem
Rue Ibn Toufaïl	Rue Ettounssi
Rue Mongi Slim	Rue Ghazali
Rue Ahmed Rami	Rue Sahnoun

3) Marsa Essaâda

Rue Khawarizmi	Rue Victor Hugo
Rue Ibn Chabat	Rue Omar Khiam
Rue Zahraoui	Rue Voltaire
Rue Errazi	

4) Super Gammarth I

Rue Tanit	Rue Aristote
Rue Jugurta	Impasse Matoss
Rue Ghandi	Rue Didon
Rue Inne	Rue Titelive T1
Rue Pascal	Rue Titelive T2

5) Super Gammarth II

Rue Salambo	Rue Kehna
Rue Hannabal	Rue Dar Essalem
Rue El Hana	Rue de Bizerte

6) Marsa Nassim

Rue des palmiers	Rue du Cognassier
Rue du Citron	Rue du Poirier
Rue du Figuier	Rue Bigaradier
Rue du Raisin	Rue Caroubier
Rue du Grenadier	Rue Kheireddine Barbarousse

7) Marsa Cube

Rue Arbi Zarrouk	Rue Ahmed Tlili
Rue Mongi Bali	Rue du Golfe
Rue Sidi Salah	Passage El Arbi Zarrouk

8) Marsa Sidi Abdelaziz

Rue Zouhaier Essafi	Impasse n° 3
Impasse n° 1	Impasse 4
Impasse n° 2	Impasse Sidi Abdelaziz

9) Djebel Khaoui

Rue Kouwaït	Rue Sakiat Sidi Youssef
	Rue de Gabès

10) Cité Musc

Rue de la Sauvegarde	Rue de la Vertu
Rue de l'Amitié	Rue El Mouthebra
Rue de la Sagesse	Rue de la Sincérité
Rue de la Justice	Rue de la Concorde
Rue de la Paix	Rue de la Noblesse
Rue de la Fidélité	Rue de la Bénévolat

11) Cité Ksar Kaissar

Rue d'Afganistan	Rue d'Athènes
Rue de la Rodesie	Rue de Malte
Rue Chypre	Rue Madagascar
Rue Djibouti	

12) Cité Borj Naifer

Rue de Nigéria	Rue du Liban
Rue Echam	Rue du Pakistan
Rue d'Autriche	Impasse du Pakistan
Rue de Hollande	

13) Cité les Pins

Rue El Ghazzi	Rue El Khardajani
Rue El Jaouhari	Rue El Damiri
Rue El Bouzajani	Rue El Djaldaki
Rue El Esfizari	Rue Essenjari
Rue Ibn Essaâti	Eu El Alrah
Rue Ibn El Banna	Rue Archimède 1
Rue El Khazen	Rue El Antaki 1
Rue El Jaldani	Rue Gargarine
Rue Pasteur	

14) Erraoudha

Rue Archimed 2	Rue El Abhari
Rue El Antaki 2	Rue Idson
Rue El Edrissi	Rue El Asturlabi

15) Cité El Ouifek

Rue Amilcar	Rue Juba
Rue Giscon	Rue Mahrabal
Rue Hamilcon	Passage Amilcar
Rue Sufax	Rue Magon
Rue Malkhus	Passage Giscon
Rue Asdrubal	

16) Gammarth Supérieur III

Rue n° 101	Rue n° 102
------------	------------

17) Cité Dannouni

Rue Oued Mdejerda	Rue Oued Zroud
Rue Oued Ellil	Rue Oued Siliana
Rue Oued Tessa	Rue Oued Nebhana
Rue Oued Melyane	Rue Oued El Kebir
Rue Djebel Echkel	

18) Cité El Ezz

Rue Mohamed Salah Ben Mrad	Rue Tekeiddine Ibn Zitoun
Rue Laâroussi Haddad	

19) Gammarth Super

Rue Damas	Rue Istamboul
Rue Khartoum	Rue du Rabat
Rue Aghadir	Rue Tanja

20) Cité Sofiane

Rue El Achâari	Rue El Boukhari
Rue Immam Malek	Rue Hamza
Rue El Badraoui	Rue El Bichaoui
Rue Ettoumithir	

21) Cité Ferdaoues (Sidi Daoued)

Rue Hassen Ibn Rachik	Rue Abdallah El Mehdi
Rue Mokhtar Ataia	Rue Imam Sahnoun
Rue Moez Lidine Allah	

22) Cité Marsa Résidence

Rue Hedi Saïdi	Rue El Foll
Rue Mohamed Salah Belhadj	Rue Ahmed Tlili
Rue Slah Bouchoucha	Rue du Cimetière
Rue Salem Bouhajib	Rue de Roses
Rue Mimosas	Rue 17 août 1937
Rue Mohamed Amara	Rue Cheikh Zarrouk
Rue Jasmins	Rue de la Mosquée
Rue Cheikh Mohamed Salah Melki	

Art. 2. - La contribution mise à la charge des propriétaires riverains au titre de leur participation au montant des travaux susvisés sera fixée et fera l'objet de rôles de recouvrement établis conformément aux articles 53 et 59 du code de la fiscalité locale.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-669 du 29 mars 1999, relatif à la dissolution du conseil municipal de la Goulette du gouvernorat de Tunis et à la désignation d'une délégation spéciale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes et tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment ses articles 12 et 13,

Vu la loi n° 69-25 du 8 avril 1969 portant promulgation du code électoral et tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 134,

Vu le décret du 10 juin 1884 relatif à la création de la municipalité de la Goulette,

Vu le rapport explicatif ci-joint prouvant la mauvaise situation dans laquelle se trouve le conseil municipal de la Goulette et la négligence dans l'accomplissement de ses fonctions et la défaillance dans la marche des affaires communales qui en a résulté ainsi que les conséquences négatives sur les intérêts des citoyens,

Décète :

Article premier. - Le conseil municipal de la Goulette du gouvernorat de Tunis est dissout et il est mis fin à ses fonctions dès la publication du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 2. - Une délégation spéciale est désignée jusqu'au renouvellement intégral des conseils municipaux pour gérer les affaires municipales, elle a les mêmes attributions et prérogatives que le conseil municipal.

Cette délégation spéciale est composée de :

- le délégué de la Goulette : président,
- Mounira Elloumi épouse Ben Fadhloun : membre,
- Jalel Eddine Ezarad : membre,
- Adel Dabbabi : membre,
- Najet Trabelsi épouse Nouri : membre,
- Taoufik Labidi : membre,
- Amel Ayadi épouse Limam : membre,
- Noureddine Bousselem : membre,
- Tahar Saffen : membre,
- Mohamed Lakhadar Gasmi : membre,
- Samia Trabelsi : membre,
- Said Lajmi : membre,
- Khemais Kasri : membre,
- Abderrazek Bouzid : membre,
- Ettai Ben Amor : membre.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

OUVERTURE DE BUREAUX D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Par décret n° 99-664 du 23 mars 1999.

L'organisation "TERRE DES HOMMES" est autorisée à ouvrir un bureau en Tunisie.

Par décret n° 99-665 du 23 mars 1999.

L'organisation "ENDA INTER-ARABE" est autorisée à ouvrir un bureau en Tunisie.

Décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 71-219 du 29 mai 1971, portant désignation des comptables dont les comptes sont soumis à la juridiction de la cour des comptes, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 86-820 du 22 août 1986,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976, relatif à certaines indemnités de sujétions particulières de service,

Vu le décret n° 81-1661 du 4 décembre 1981, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service,

Vu le décret n° 85-539 du 5 avril 1985, fixant le statut particulier du trésorier général de Tunisie,

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986, fixant le statut particulier du personnel du corps du ministère des finances,

Vu le décret n° 86-464 du 12 avril 1986, fixant le statut particulier du payeur général,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 90-1967 du 28 novembre 1990, relatif à l'intérim des emplois fonctionnels des services extérieurs et régionaux relevant des différents départements,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances et notamment son article 22,

Vu le décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances,

Vu le décret n° 91-1194 du 14 août 1991, relatif à l'indemnité pour charges administratives attribuée à certains personnels des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, fixant l'organisation de la direction générale des douanes,

Vu le décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, fixant l'organisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les postes comptables publics relevant du ministère des finances sont constitués par :

- La trésorerie générale de Tunisie,
- La paierie générale,

- Les paieries,
- les trésoreries générales des finances,
- Les recettes des finances,
- Le magasin du timbre et les postes comptables auprès des services et établissements publics.

Art. 2. - Excepté la trésorerie générale, la paierie générale, les paieries, les trésoreries régionales des finances et le magasin du timbre, les postes comptables sont classés en trois catégories, selon le montant annuel des recettes budgétaires réalisées au profit de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics non compris les crédits transférés, les prêts et les subventions de l'Etat :

* Catégorie "A" : Les postes comptables dont le montant annuel des recettes est égal ou supérieur à 30 millions de dinars.

* Catégories "B" : Les postes comptables dont le montant annuel des recettes est égal ou supérieur à 10 millions de dinars et inférieur à 30 millions de dinars.

* Catégorie "C" : Les autres postes comptables.

Le classement des postes comptables susvisés dans les catégories précitées, est effectué par arrêté du ministre des finances, en tenant compte du montant des recettes réalisées durant les deux dernières années et toute modification à ce classement ne peut intervenir qu'à compter de la date d'ouverture de la gestion budgétaire suivant la décision modificative.

Art. 3. - Les postes comptables classés dans la catégorie "A", sont dirigés par des comptables publics bénéficiant, selon le cas des indemnités et avantages de sous-directeur d'administration centrale ou de chef de service d'administration centrale, conformément aux conditions prévues par le décret n° 88-188 du 11 février 1988.

Les postes comptables classés dans la catégorie "B", sont dirigés par des comptables publics bénéficiant, selon le cas, des indemnités et avantages de chef de service d'administration centrale, ou de l'indemnité pour charges administratives fixée par le décret n° 91-1194 du 14 août 1991.

Les postes comptables classés dans la catégorie "C", sont dirigés par des comptables publics bénéficiant de l'indemnité pour charges administratives fixée par le décret n° 91-1194 du 14 août 1991.

Art. 4. - Les comptables publics peuvent être assistés par :

- des mandataires chargés de direction de comptabilité ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale;
- des mandataires chargés de division de comptabilité ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale;
- des mandataires chargés de section de comptabilité ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale;

des mandataires chargés de cellule de comptabilité bénéficiant de l'indemnité pour charges administratives fixée par le décret n° 91-1194 du 14 août 1991.

Les assistants ci-avant exercent leurs attributions telles qu'indiquées au présent décret, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 du code de la comptabilité publique.

Art. 5. - Les comptables publics nantis d'un emploi fonctionnel d'administration centrale sont nommés par décret sur proposition du ministre des finances.

Les mandataires assistant les comptables publics et nantis d'emploi fonctionnel sont nommés par décret sur proposition du ministre des finances et sur présentation du comptable public auprès duquel le mandataire est désigné.

Les comptables publics désignés dans les postes comptables de la catégorie "C" sont nommés par arrêté du ministre des finances.

les assistants mandataires chargés de cellule de comptabilité sont nommés par arrêté du ministre des finances et sur présentation du comptable public auprès duquel le mandataire est désigné.

Art. 6. - Outre les conditions prévues par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988, pour l'attribution et le retrait des emplois fonctionnels et à l'exception des mandataires chargés de section de comptabilité et des mandataires chargés de cellules de comptabilité, les comptables publics et leurs assistants sont astreints à une condition d'exercice effectif dans les services centraux de la direction générale de la comptabilité publique ou dans les postes comptables relevant du ministère des finances, fixée ainsi qu'il suit :

- Quatre années au moins pour les comptables publics désignés à la trésorerie générale de Tunisie et à la paierie générale.

- Trois années au moins pour les comptables publics désignés dans les trésoreries régionales des finances, ainsi que pour les mandataires chargés de direction de comptabilité.

- Deux années au moins pour les comptables publics désignés dans les postes comptables classés dans la catégorie "A" ainsi que pour les mandataires chargés de division de comptabilité.

- Une année au moins pour les comptables publics désignés dans les postes comptables classés dans la catégorie "B".

Art. 7. - A défaut de désignation d'un comptable titulaire, ou en cas d'empêchement de ce dernier d'exercer d'une manière provisoire, ou lorsqu'un congé lui est accordé, les postes comptables cités à l'article 6 ci-dessus, peuvent être gérés par un comptable intérimaire, choisi parmi :

- 1) Les cadres exerçant dans les postes comptables et titulaires d'un emploi fonctionnel.

- 2) les agents du ministère des finances d'un grade au moins égal à celui d'inspecteur ou disposant d'un grade équivalent.

En cas de non désignation d'un comptable titulaire, le comptable intérimaire non nanti d'emploi fonctionnel a droit, durant l'intérim, selon le cas, et dans les conditions prévues par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988, aux avantages de l'emploi fonctionnel correspondant ou à l'indemnité pour charges administratives fixée par le décret n° 91-1194 du 14 août 1991.

Titre I

La trésorerie générale de Tunisie

Art. 8. - Le trésorier général de Tunisie a rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Il est assisté par :

- un mandataire chargé de direction de comptabilité des dépôts et consignations et de comptabilité générale;

- un mandataire chargé de direction de comptabilité de la centralisation des comptes et des opérations budgétaires;

- un mandataire chargé de direction de comptabilité de la dette publique;

- un mandataire chargé de direction de comptabilité des applications informatiques;

- un mandataire chargé de section de comptabilité pour la gestion des moyens humains et du matériel.

Art. 9. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité des dépôts et consignations et de la comptabilité générale assure notamment :

- la tenue des comptes courants des établissements publics;

- la tenue des comptes de consignations administratives et judiciaires;

- l'exécution des opérations de retenue relatives aux actes de saisie-arrêt, cessions, oppositions et nantissements;

- le rapprochement des opérations faites entre la banque centrale de Tunisie et la direction générale du trésor;

- la tenue des comptes des prêts et avances du trésor et le suivi de leur régularisation;

- la tenue du compte courant du trésor à la banque centrale de Tunisie et le compte de chèques postaux du trésorier général;

- la confection des bordereaux mensuels de comptabilité;

- la clôture définitive des opérations budgétaires et la confection du compte de gestion et des documents annexes;

- la tenue de la caisse;

- l'exécution du règlement des opérations réciproques avec les trésors étrangers.

Il est assisté par :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations de dépôt des consignations et des prêts et avances avec l'aide :

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations de consignations administratives et judiciaires;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations de dépôts des établissements publics;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations de prêts et avances;

- * un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations de comptabilité générale avec l'aide :

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les relations avec la banque centrale de Tunisie et les trésors étrangers;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations de comptabilité générale;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations de la caisse.

Art. 10. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité de la centralisation des comptes et des opérations budgétaires assure notamment :

- la centralisation des opérations effectuées par les comptables publics pour le compte du trésor général;

- la centralisation mensuelle des recettes budgétaires réalisées par les receveurs des finances;

- la centralisation des recettes au titre des fonds spéciaux du trésor et des fonds de concours;

- le suivi des opérations de règlement avec les receveurs des finances;

- la mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par les trésoriers régionaux des finances ainsi que la mise pour conformité desdits comptes avec les écritures internes avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes;

- le suivi du recouvrement des ressources budgétaires que le trésorier général est chargé de collecter.

Il est assisté par :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour la centralisation des comptes avec l'aide :

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la centralisation des opérations de règlement et des opérations de trésorerie;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la centralisation des opérations budgétaires;

- d'un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations de recouvrement et des fonds spéciaux du trésor des fonds de concours, avec l'aide :

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour le suivi du recouvrement des ressources budgétaires que le trésorier est chargé de collecter;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la centralisation des recettes au titre des fonds spéciaux du trésor et des fonds de concours.

Art. 11. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité de la dette publique assure notamment :

- le suivi de la dette extérieure;
- le suivi de la dette intérieure;
- la tenue des actions de l'Etat au titre de ses participations dans le capital des entreprises publiques;
- la tenue des obligations cautionnées.

Il est assisté par :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations de dettes externes, avec l'aide:

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour le suivi des paiements effectués par la banque centrale de Tunisie;

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour le suivi des prêts rétrocédés.

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations de dettes internes, avec l'aide :

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations des valeurs de l'Etat et des obligations cautionnées :

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour le suivi des dettes obligataires.

Art. 12. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité des applications informatiques assure, notamment :

- l'analyse administrative des applications informatiques,
- la coordination et les liaisons informatiques,
- le suivi des opérations informatisées,
- la préparation des statistiques relatives aux opérations de la trésorerie générale.

Il est assisté par :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour l'analyse administrative des applications informatiques, avec l'aide :

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la préparation des statistiques relatives aux opérations de la trésorerie générale :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations d'exploitation des programmes informatiques, avec l'aide :

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour le suivi des opérations informatisées.

Art. 13. - Le mandataire chargé de section de comptabilité pour la gestion des moyens humains et du matériel, assure, notamment :

- la gestion du personnel, du matériel et des imprimés mis à la disposition de la trésorerie générale de Tunisie et la coordination avec la direction de la gestion des moyens humains, des équipements et du matériel à la direction générale de la comptabilité publique en matière de programmation et de gestion s'y rattachant.

Titre II

La paierie générale

Art. 14. - Le payeur général a rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Art. 15. - Outre les fonctions qui lui sont dévolues en sa qualité de comptable public conformément aux dispositions prévues par le code de la comptabilité publique, le payeur général est chargé également, au plan administratif, de superviser les paieries, assure, dans ce cadre, une mission de contrôle, d'encadrement et de suivi, et est investi, à cet effet, d'une autorité hiérarchique administrative sur les payeurs et les agents exerçant sous leurs ordres.

Art. 16. - Pour l'exécution de ces tâches, le payeur général est assisté par :

- un mandataire chargé de direction de comptabilité de la comptabilité générale,

- un mandataire chargé de direction de comptabilité de suivi de l'exécution du budget des ministères,

- un mandataire chargé de direction de comptabilité des opérations de trésorerie et de règlement des dépenses,

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion des moyens humains, du matériel et des applications informatiques.

Art. 17. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité de la comptabilité générale assure notamment :

- la tenue de la comptabilité générale,
- la tenue du compte des opérations de règlement,
- la confection du bordereau mensuel de comptabilité,
- la confection du compte de gestion et des documents annexes de la paierie générale,

- la préparation des statistiques concernant toutes les opérations de la paierie générale,

- la tenue du compte courant du payeur général ouvert au centre des chèques postaux,

- la vérification des comptes mensuels des comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger et la mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par ces comptables ainsi que le visa pour conformité desdits comptes avec leurs écritures internes avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes.

- la vérification de la comptabilité mensuelle des payeurs et la mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par ces comptables ainsi que le visa pour conformité desdits comptes avec leurs écritures internes avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes.

Il est assisté par :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour la tenue de la comptabilité générale, avec l'aide :

- * d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la confection du bordereau mensuel de comptabilité et du compte de gestion et de ses documents annexes,

* d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la préparation des statistiques des opérations de la paierie générale,

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour le contrôle des comptes mensuels et la mise en état d'examen des comptes de gestion des comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger et des payeurs avec l'aide :

* d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour le contrôle et la vérification des comptes mensuels et la mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par les comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger,

* un mandataire chargé de section de comptabilité pour le contrôle et la vérification des comptes mensuels et la mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par les payeurs.

Art. 18. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité du suivi de l'exécution du budget des ministères est assisté par dix (10) mandataires chargés de division de comptabilité et de seize (16) mandataires chargés de section de comptabilité pour les opérations du visa des dépenses d'un ou de plusieurs chapitres du budget de l'Etat et ils peuvent être chargés des fonctions de payeurs.

Art. 19. - Le mandataire chargé de direction de comptabilité des opérations de trésorerie et de règlement des dépenses assure notamment :

- la préparation des documents de paiement et des ordres de virement,

- la prise en charge des dépenses faites par les comptables publics pour le compte du payeur général,

- la gestion des dépôts et consignations en recettes et en dépenses,

- la prise en charge des actes d'opposition,

- les opérations d'apurement des restes à payer.

Il est assisté par :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations de règlement des dépenses visées, avec l'aide :

* d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la préparation des documents de paiement et des ordres de virement,

* d'un mandataire chargé de section de comptabilité pour la tenue du registre des oppositions et l'apurement des opérations de trésorerie.

Art. 20. - Le mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion des moyens humains, du matériel et des liaisons informatiques, assure, notamment :

- la gestion du personnel, du matériel et des imprimés mis à la disposition de la paierie générale et des paeries et la coordination avec la direction de la gestion des moyens humains, des équipements et du matériel à la direction générale de la comptabilité publique en matière de programmation et de gestion s'y rattachant,

- le suivi des opérations informatisées à la paierie générale et dans les paeries,

- l'analyse administrative des applications informatiques,

- la coordination et les liaisons informatiques avec les divers services concernés.

Il est assisté par :

* un mandataire chargé de section de comptabilité pour la gestion des moyens humains et du matériel,

* un mandataire chargé de section de comptabilité pour l'exploitation des applications informatiques,

* un mandataire chargé de section de comptabilité pour la coordination et le suivi des liaisons informatiques.

Titre III

Les paeries

Art. 21. - Le payeur bénéficie, selon le cas, du rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale ou de chef de service, et il est nommé parmi les mandataires chargés de division de comptabilité ou de section de comptabilité à la paierie générale.

Art. 22. - Le payeur assure, notamment :

- le paiement des dépenses publiques engagées et ordonnancées par les ordonnateurs,

- la préparation des documents de paiement et des ordres de virement,

- la gestion des dépôts et consignations en recettes et en dépenses,

- la prise en charge des actes d'opposition,

- les opérations d'apurement des restes à payer,

- la tenue de la comptabilité,

- la confection du bordereau mensuel de comptabilité,

- la confection du compte de gestion et des documents annexes,

- la préparation des statistiques concernant toutes les opérations de la paierie,

- la tenue du compte courant de la paierie ouvert au centre des chèques postaux.

Il est assisté, selon le cas, par un mandataire chargé de section de comptabilité ou un mandataire chargé de cellule de comptabilité.

Titre IV

Les trésoreries régionales des finances

Art. 23. - Le trésorier régional des finances, bénéficie selon le cas, du rang et avantages, de directeur d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 24. - Outre les fonctions qui leur sont dévolues en leur qualité de comptables publics conformément aux dispositions prévues par le code de la comptabilité publique, les trésoriers régionaux des finances sont chargés également, au plan administratif, de superviser l'ensemble des postes comptables implantés à l'intérieur de leurs gouvernorats, assurent, dans ce cadre, une mission d'encadrement et de suivi et sont investis, à cet effet, d'une autorité hiérarchique administrative sur les comptables relevant de leurs circonscriptions.

Art. 25. - Pour l'exécution de ces tâches, les trésoriers régionaux des finances, dans les gouvernorats de Tunis, de l'Ariana, de Ben Arous, de Nabeul, de Bizerte, de Sousse, de Monastir, de Sfax et de Kairouan, sont assistés par :

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion financière de l'Etat,

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion financière des collectivités locales et des établissements publics,

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour l'inspection,

- un mandataire chargé de section de comptabilité pour les services communs.

Art. 26. - Le mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion financière de l'Etat, assure, notamment :

- la confection des bordereaux mensuels de comptabilité, et du compte de gestion de la trésorerie régionale des finances,

- le suivi de la réception par la trésorerie régionale des finances des divers comptes mensuels, trimestriels et annuels avec leurs pièces annexes, produits par les receveurs des finances de la région concernant la gestion financière de l'Etat, dans les délais impartis,

- le contrôle et la vérification des comptes mensuels, avec leurs pièces annexes, produits par les receveurs des finances de la région concernant la gestion financière de l'Etat,

- la mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par les receveurs des finances de la région, ainsi que le visa pour conformité desdits comptes avec leurs écritures internes avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes,

- le contrôle et la vérification des comptabilités des recettes des finances chargées d'un entrepôt des produits monopolisés,

- la préparation des tableaux statistiques concernant les opérations comptables en recettes et en dépenses effectuées par les receveurs des finances de la région,

- la constatation des créances revenant à l'Etat,

- l'instruction des demandes d'admission en non valeur présentées par les comptables publics de la région et la notification à ces derniers des décisions prises en l'objet,

- la tenue de la comptabilité des créances constatées à l'échelle régionale et l'exécution des confrontations nécessaires en vue de la certification des chiffres de constatation et d'annulation portés sur les comptes de gestion des comptables de la région,

- le visa des états de liquidation décernés par les comptables publics en vue du recouvrement des créances publiques,

- l'animation, l'organisation et la surveillance de la mission de recouvrement des créances publiques,

- l'étude des dossiers des porteurs de contraintes, le suivi de leurs activités, et la vérification des décomptes de la prime annuelle leur revenant,

- l'examen des requêtes et l'étude des demandes de facilités de paiement présentées par les créanciers en reconnaissance des créances publiques à leur charge,

- l'élaboration des états de liquidation pour le recouvrement des créances publiques mises en recouvrement par le contentieux de l'Etat,

- l'élaboration des arrêtés d'institution, de modification et de clôture des régies d'avances ou de recettes et des arrêtés de nomination et de mise fin à la fonction de régisseur nommé à leur tête, et ce pour les régies instituées sur les crédits délégués du budget général de l'Etat et du budget annexe des P.T.T.

Il est assisté par :

- * un mandataire chargé de section de comptabilité pour le contrôle des comptabilités mensuelles et des comptes de gestion concernant l'Etat :

- * un mandataire chargé de section de comptabilité pour le recouvrement des créances publiques.

Art. 27. - Le mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion financière des collectivités locales et des établissements publics, procède, notamment :

- au suivi de la réception des divers comptes mensuels, trimestriels et annuels, avec leurs pièces annexes, présentés dans les délais impartis par les comptables des collectivités locales et des établissements publics de la région,

- au contrôle et à la vérification des comptes mensuels avec leurs pièces annexes, produits par les comptables de la région, et concernant les collectivités locales et les établissements publics de la région,

- à la mise en état d'examen des comptes financiers et des comptes de gestion, avec leurs pièces annexes, présentés par les comptables des collectivités locales et des établissements publics

de la région ainsi que du visa pour conformité desdits comptes, avec leurs écritures internes avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes,

- à l'apurement administratif des comptes de gestion non soumis au contrôle juridictionnel et la notification des décisions s'y rapportant à la cour des comptes,

- au visa des décisions d'octroi d'indemnités pour travaux supplémentaires accordées sur les crédits des budgets des établissements publics,

- au visa des décisions d'octroi d'indemnités pour travaux supplémentaires dérogatoires accordées sur les budgets des collectivités locales,

- au visa des décisions fixant les contingents kilométriques accordés sur les crédits des budgets des établissements publics,

- à l'élaboration des arrêtés d'avances pour frais de mission accordés sur les crédits inscrits aux budgets des établissements publics et sur les crédits des budgets des collectivités locales,

- à l'élaboration des arrêtés d'institution, de modification et de clôture des régies d'avances ou de recettes et des arrêtés de nomination et de mise fin à la fonction de régisseur nommé à leur tête concernant les régies instituées sur les budgets des collectivités locales et des établissements publics,

- au visa des demandes d'avances de fonds présentées par les régisseurs d'avances et des demandes d'ouverture des comptes courants postaux présentées par les régisseurs d'avances et par les régisseurs de recettes des collectivités locales et des établissements publics,

- à la constatation des créances revenant aux collectivités locales et aux établissements publics,

- à l'instruction des demandes d'admission en non-valeur présentées par les comptables des collectivités locales et des établissements publics de la région et la notification à ces derniers des décisions prises en l'objet,

- à la tenue de la comptabilité des créances constatées à l'échelle régionale et à l'exécution des confrontations nécessaires en vue de la certification des chiffres de constatation et d'annulation portés sur les comptes de gestion des comptables de la région,

- au visa des états de liquidation décernés par les comptables publics en vue du recouvrement des créances publiques au profit des collectivités locales et des établissements publics,

- au suivi de l'activité des porteurs de contraintes, concernant le recouvrement des créances constatées des collectivités locales, et à la vérification des décomptes de la prime annuelle leur revenant.

Il est assisté par :

- * un mandataire chargé de section de comptabilité pour le contrôle des comptabilités mensuelles et trimestrielles et des comptes de gestion,

- * un mandataire chargé de section de comptabilité pour le recouvrement des créances des collectivités locales et des établissements publics,

Art. 28. - Le mandataire chargé de division de comptabilité pour l'inspection, assure, notamment :

- l'inspection administrative, et les enquêtes relatives aux postes comptables et aux régies de recettes et de dépenses, dans la région,

- l'exécution des enquêtes sur les faits de discipline ainsi que sur les agissements irréguliers ou délictueux commis par le personnel des postes comptables de la région dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice,

- l'étude des rapports d'inspection administrative et la prise des mesures nécessaires à fin de pallier aux insuffisances et irrégularités consignées dans ces rapports.

- la transmission à l'inspection des services comptables à la direction générale de la comptabilité publique d'un relevé détaillé sur les missions d'inspection et de contrôle exécutées et sur les mesures de suivi prises en conséquence.

il est assisté par :

* deux mandataires (2) chargés de section de comptabilité pour l'inspection,

* deux mandataires (2) chargés de cellule de comptabilité pour l'inspection.

Art. 29. - Le mandataire chargé de section de comptabilité pour les services communs, assure notamment :

- l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses de l'Etat imputables sur les crédits délégués au trésorier régional des finances en sa qualité d'ordonnateur secondaire du ministre des finances, pour les besoins de fonctionnement des postes comptables de la région,

- la gestion des moyens humains, du matériel et des imprimés mis à la disposition des différents postes comptables relevant de la compétence du trésorier régional des finances, et la coordination avec la direction de la gestion des moyens humains, des équipements et du matériel à la direction générale de la comptabilité publique, en matière de programmation et de gestion s'y rattachant,

- le suivi des travaux d'aménagement et d'entretien effectués dans les divers postes comptables de la région,

- la supervision et le suivi du fonctionnement du bureau d'ordre de la trésorerie régionale des finances.

Il est assisté par :

* un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour la gestion des moyens humains,

* un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour la gestion du matériel et des équipements.

Art. 30. - pour l'exécution des tâches mises à leurs charges, les trésoriers régionaux des finances dans les autres gouvernorats, non cités à l'article 25 du présent décret, sont assistés par :

- un mandataire chargé de secteur de comptabilité pour la gestion financière de l'Etat,

- un mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion financière des collectivités locales et des établissements publics,

- un mandataire chargé de section de comptabilité pour l'inspection,

- un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les services communs.

Art. 31. - Le mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion de l'Etat assure l'exécution des tâches fixées à l'article 26 du présent décret, avec l'aide :

* d'un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le contrôle de la comptabilité des receveurs des finances de la région, et des comptes de gestion présentés par ces derniers,

* d'un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le recouvrement des créances publiques.

Art. 32. - Le mandataire chargé de section de comptabilité pour la gestion financière des collectivités locales et des établissements publics, assure l'exécution des tâches fixées à l'article 27 du présent décret, avec l'aide :

* d'un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le contrôle des comptabilités des collectivités locales et des établissements publics et des comptes de gestion présentés par les comptables publics nommés à leurs têtes,

* d'un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le recouvrement des créances publiques au profit des collectivités locales et des établissements publics.

Art. 33. - le mandataire chargé de section de comptabilité pour l'inspection, assure l'exécution des tâches fixées à l'article 28 du présent décret, avec l'aide de deux mandataires chargés de cellule de comptabilité pour l'inspection.

Art. 34. - le mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les services communs assure l'exécution des tâches fixées à l'article 29 du présent décret.

Titre V

Les recettes des finances

Art. 35. - Le receveur des finances chargé de la gestion d'une recette classée dans la catégorie "A", conformément aux critères de classement fixés à l'article 2 du présent décret est assisté par :

* un mandataire chargé de section de comptabilité pour le contrôle de l'exécution des opérations journalières :

* un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le suivi de l'exécution des opérations de recouvrement des créances publiques constatées,

* un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations comptables,

Art. 36. - Le mandataire chargé de section de comptabilité pour le contrôle de l'exécution des opérations journalières, assure, notamment :

- le suivi de la continuité du travail et de l'accomplissement des divers services rendus par le poste comptable.

- la vérification des contrats et actes déposés pour enregistrement avant de les soumettre à la signature du receveur des finances,

- la tenue et la présentation de la comptabilité mensuelle des matières, valeurs, timbres mobiles, vignettes et impressions ayant une valeur déterminée de toutes natures utilisées à la recette,

- la suivi des opérations de recouvrement des créances publiques constatées,

- le contrôle sur place des opérations effectuées par les régisseurs de recettes et d'avances dont le contrôle est dévolu à la recette des finances, et la vérification de leurs comptabilités à travers les registres et les documents comptables,

Art. 37. - Le mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le suivi de l'exécution des opérations de recouvrement des créances publiques constatées, assure, notamment :

- la constatation des créances publiques,

- l'établissement des demandes d'admission en non-valeur des créances publiques,

- l'élaboration des états de liquidation en vue du recouvrement des créances publiques,

- le suivi de l'activité des porteurs de contraintes et le contrôle des états de rémunération leurs revenant au titre des différents actes de poursuites effectués par ces derniers,

- la confection des états et tableaux statistiques relatifs au recouvrement des créances publiques constatées,

- la confection des états généraux détaillés des créances publiques constatées, des recouvrements, des annulations et des restes à recouvrer.

Art. 38. - le mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations comptables, assure, notamment :

- la supervision des arrêtés de comptabilités journalières et mensuelles :

- l'établissement du compte annuel de gestion,

- le visa du livre de la caisse et du registre des dépenses y afférent,

- la tenue du carnet des opérations de règlement,

- l'exécution des opérations de transmission des chèques bancaires au trésorier régional des finances ou à la succursale de la banque centrale,

- la préparation de tous les documents nécessaires à l'octroi des prêts sur gages,

- le suivi de l'exécution de toutes les opérations de recouvrement de ces prêts et de restitution des gages à leurs propriétaires.

Art. 39. - Le receveur des finances, gestionnaire d'une recette classée dans la catégorie "B" conformément aux critères de classement fixés à l'article 2 du présent décret, est assisté par :

* un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le suivi de l'exécution des opérations de recouvrement des créances publiques constatées, fixées à l'article 37 du présent décret,

* un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations comptables, fixées à l'article 38 du présent décret.

Art. 40. - Le receveur des finances, gestionnaire d'une recette classée dans la catégorie "C", est assisté par un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations comptables, fixées à l'article 38 du présent décret.

Titre VI

Le magasin du timbre et les postes comptables auprès des services et établissements publics

Art. 41. - Le garde magasin du timbre bénéficie du rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale et est assisté par un mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations comptables.

Art. 42. - le garde magasin du timbre est chargé notamment de :

- la conservation de timbres mobiles, des vignettes et des impressions ayant une valeur déterminée y compris les registres de perception et les quittances de recettes,

- l'approvisionnement de tous les comptables publics, concourant à l'entreposage et à la débite de ces produits,

- l'établissement du compte de gestion annuel du magasin de timbre et sa présentation à la cour des comptes,

- l'accomplissement de toutes études statistiques ou autres, visant à fixer les besoins du pays en timbres mobiles, vignettes et impressions ayant une valeur déterminée de toutes variétés.

Art. 43. - Le mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations comptables, assure, notamment :

- la passation des écritures comptables relatives à l'approvisionnement de tous les comptables publics en divers produits et l'échange des pièces justificatives y afférentes,

- l'approvisionnement de tous les comptables publics en divers impressions et documents administratifs utilisés à l'exception des registres de perception et des quittances de recettes;

Art. 44. - Le comptable public auprès des services et établissements publics, peut être assisté par un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations comptables, bénéficiant de l'indemnité pour charges administratives fixée par le décret n° 91-1194 du 14 août 1991.

Titre VI

Autres dispositions

Art. 45. - Les indemnités et avantages accordés aux comptables publics nantis d'emplois fonctionnels sont cumulables avec les indemnités de sujétions particulières de service prévues par les décrets susvisés n° 76-171 du 1er mars 1976, n° 85-539 du 5 avril 1985 et n° 86-464 du 12 avril 1986.

Art. 46. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment le décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994.

Art. 47. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-631 du 22 mars 1999, portant répartition de crédits, ouverture de crédits complémentaires, et virements d'article à article.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996 et notamment ses articles 11 (nouveau), 32 et 37,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu le décret n° 97-2506 du 29 décembre 1997, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances susvisée pour la gestion 1998,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 21 janvier 1999, portant augmentation des prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement de l'Etat pour l'année 1998,

Sur proposition du ministre des finances,

Décète :

Article premier. - Sont autorisés les virements de crédits d'article à article à l'intérieur des chapitres du budget de l'Etat titre I pour la gestion 1998 conformément au tableau "A" annexé au présent décret.

Art. 2. - Sont autorisés les virements de crédits d'article à article titre I du budget annexe des communications rattaché au budget de l'Etat pour la gestion 1998 conformément au tableau "B" annexé au présent décret.

Art. 3. - Est autorisée l'ouverture de crédits complémentaires par prélèvement sur le chapitre XXVIII, "Dépenses Imprévues" du budget de l'Etat titre I pour la gestion 1998 conformément au tableau "C" annexé au présent décret.

Art. 4. - Les crédits d'engagement et les crédits de paiement du titre II du budget de l'Etat pour la gestion 1998 sont répartis conformément au tableau "D" annexé au présent décret.

Art. 5. - Les crédits d'engagement et les crédits de paiement financés par des ressources en capital provenant d'emprunts extérieurs affectés directement aux projets de l'Etat pour la gestion 1998 sont répartis par article conformément au tableau "E" annexé au présent décret.

Art. 6. - Est autorisée par prélèvement sur le chapitre des "dépenses imprévues" du titre II du budget de l'Etat pour la gestion 1998, l'ouverture de crédits complémentaires conformément au tableau "F" annexé au présent décret.

Art. 7. - Les crédits d'engagement et les crédits de paiement du titre II du budget annexe des communications pour la gestion 1998 sont répartis par article conformément au tableau "G" annexé au présent décret.

Art. 8. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

**Arrêté du ministre des finances du 25 mars 1999,
portant approbation des normes comptables (1).**

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7,

et vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.

Arrête :

Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les normes comptables suivantes :

- norme comptable relative à la présentation des états financiers des établissements bancaires (NC : 21),

- norme comptable relative au contrôle interne et à l'organisation comptable dans les établissements bancaires (NC : 22),

- norme comptable relative aux opérations en devise dans les établissements bancaires (NC : 23),

- norme comptable relative aux engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires (NC : 24),

- norme comptable relative au portefeuille - titres dans les établissements bancaires (NC : 25),

Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mars 1999.

Le Ministre des Finances

Mohamed El Jeri

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN. 0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T.

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 2 avril 1999